

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1966 B 00014

Numéro SIREN : 846 650 141

Nom ou dénomination : ETABLISSEMENTS E.PECOU

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2018 sous le numéro de dépôt 4789

Etablissements E. PECOU

Société Anonyme au Capital de 800.000 Euros
Siège Social : 5, rue Ernest Pécou - ZI ALBANORD - 82000 MONTAUBAN

R.C.S. : MONTAUBAN B 846 650 141 (66 B 14)
SIRET : 846 650 141 00019 - CODE APE : 158K



10x6789

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 26 JANVIER 2018

**L'an Deux Mille Dix Huit ;
Le vingt-six Janvier, à dix heures ;**

Les actionnaires de la société « **ETABLISSEMENTS E. PECOU** », société anonyme au capital de **800.000 Euros**, divisé en **40.000 actions de 20 Euros** chacune, se sont réunis en **assemblée générale ordinaire**, au siège social.

Mode de convocation.

Par lettre adressée ou remise à chaque actionnaire inscrit, dans le délai statutaire.

Feuille de présence.

Bureau.

Président : **Mr Bernard PECOU.**

Scrutateur : **Mr Alain PECOU - Mme Florence HOLSCHER.**

Secrétaire : **M^o Philippe RIOUFOL.**

Quorum.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possèdent **QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX actions en PP, VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT DIX HUIT actions en US, et VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT DIX HUIT actions en NP**, sur les **QUARANTE MILLE actions** composant le capital social, dont ils représentent ainsi **la totalité**.

Modalités de vote : Concernant les actions faisant l'objet d'un démembrement de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Concernant les actions transmises dans le cadre des dispositions de l'article **787B** du CGI, avec réserve d'usufruit, les droits de vote de l'usufruitier seront limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette limitation concernant uniquement les droits attachés aux titres bénéficiant de l'exonération prévue à l'article **787B** du Code Général des Impôts.

L'assemblée régulièrement constituée peut ainsi valablement délibérer.

Commissaire aux Comptes.

Monsieur Nicolas BRUNET, Commissaire aux Comptes intervenant pour le compte de « **DRB AUDIT** », Commissaire titulaire de la société régulièrement convoquée - est présent.

Etaient également présents à la réunion :

Maître RIOUFOL, représentant le cabinet « **SREP** » - Avocat.

Mr Paul POUGET, représentant le cabinet « **FID SUD MONTAUBAN** » - Expert-comptable.

Comité d'entreprise.

Les représentants du comité d'entreprise, convoqués à la réunion, sont absents.

Présentation des documents.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- 1°) Une copie de la lettre de convocation ;
- 2°) La feuille de présence de l'assemblée ;
- 3°) L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au **31/07/2017**, ainsi que le bilan au même jour, et le compte de résultat de l'exercice ;
- 4°) Le rapport de gestion ;
- 5°) Les rapports du Commissaire aux Comptes.

Le président déclare que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette assemblée et qu'en outre, les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de l'assemblée, savoir :

- a) Les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ;
- b) L'inventaire, le bilan et le compte de résultats ;
- c) Les rapports de gestion et du Commissaire aux Comptes et le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices ;
- d) Le montant global, certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ;
- e) Un document mentionnant l'état civil des administrateurs, avec l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Ordre du jour.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion sur la marche de la société et présentation par le Conseil, des comptes de l'exercice clos le 31/07/2017, et des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;

Approbation, s'il y a lieu, des comptes annuels et desdites conventions ; quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat ;

Terme du mandat d'un administrateur, arrivé à expiration ;

Questions diverses.

Lecture des rapports.

Le président présente le rapport de gestion exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir, et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

La parole est ensuite donnée à **Monsieur Nicolas BRUNET** pour la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

Exposé et échanges.

Sur la gestion économique :

Sur la convention commerciale conclue avec la SAS « LES DELICES GUY PECOU ».

Sur le mandat de Madame Yvonne PECOU.

Sur la proposition de révocation de Monsieur Alain PECOU, administrateur de la société.

Ces observations échangées et, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Vote des résolutions.

PREMIERE RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le **31/07/2017** et sur les comptes dudit exercice ;

Et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice ;

Approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution **est adoptée** à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.

Vote pour : 26.667 actions.

Mr Marcel PECOU - Mme Brigitte REY - Mr Bernard PECOU - Mme Sandrine RICHARD - Mme Florence HOLSCHER - Mme Christiane PECOU - Mme Anne Laure IACONO DI CACITO - Mme Emmanuelle SALETES - Mme Sophie ANGLES - Mr Ronald HOLSCHER. (10 actionnaires).

Vote contre : 13.333 actions.

Mr Alain PECOU - Mme Nathalie PECOU - Mlle Célia PECOU - Mlle Carine PECOU - Monsieur Brice PECOU - Mme Yvonne PECOU - Mme Chantal PECOU - Mr Stéphane PECOU. (8 actionnaires).

DEUXIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires décide d'affecter au poste « **Autres Réserves** », le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **4.330,01 €**.

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, et celui de l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

Exercice **2014/2015** - Dividende = **170.000 €** - Décision : AG du **20/01/2015**.

Exercice **2014/2015** - Dividende = **280.000 €** - Décision : AG du **19/01/2016**.

Exercice **2015/2016** - Dividende = **400.000 €** - Décision : AG du **23/01/2017**.

Cette Résolution **est adoptée** à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

TROISIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225.38 du Code de Commerce, constate qu'aucune convention nouvelle entrant dans le cadre dudit rapport spécial n'a été conclue entre la société et son Directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaire détenteur de **10 %** ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce.

Les conventions anciennes précédemment autorisées se sont poursuivies.

L'assemblée approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette Résolution est adoptée à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.

Vote pour : 26.667 actions.

Mr Marcel PECOU - Mme Brigitte REY - Mr Bernard PECOU - Mme Sandrine RICHARD - Mme Florence HOLSCHER - Mme Christiane PECOU - Mme Anne Laure IACONO DI CACITO - Mme Emmanuelle SALETES - Mme Sophie ANGLES - Mr Ronald HOLSCHER. (10 actionnaires).

Vote contre (Abstention) : 13.333 actions.

Mr Alain PECOU - Mme Nathalie PECOU - Mlle Célia PECOU - Mlle Carine PECOU - Monsieur Brice PECOU - Mme Yvonne PECOU - Mme Chantal PECOU - Mr Stéphane PECOU. (8 actionnaires).

QUATRIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires constatant que le mandat de **Madame Yvonne PECOU** arrive à son terme lors de la présente assemblée ;

Décide de ne pas renouveler **Madame Yvonne PECOU** dans ses fonctions d'administrateur.

Cette Résolution est adoptée à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.

Vote pour : 26.667 actions.

Mr Marcel PECOU - Mme Brigitte REY - Mr Bernard PECOU - Mme Sandrine RICHARD - Mme Florence HOLSCHER - Mme Christiane PECOU - Mme Anne Laure IACONO DI CACITO - Mme Emmanuelle SALETES - Mme Sophie ANGLES - Mr Ronald HOLSCHER. (10 actionnaires).

Vote contre (Abstention) : 13.333 actions.

Mr Alain PECOU - Mme Nathalie PECOU - Mlle Célia PECOU - Mlle Carine PECOU - Monsieur Brice PECOU - Mme Yvonne PECOU - Mme Chantal PECOU - Mr Stéphane PECOU. (8 actionnaires).

CINQUIEME RESOLUTION.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, sur proposition de son Président, décide de révoquer **Monsieur Alain PECOU**, de son mandat d'administrateur, à effet immédiat à compter de la présente assemblée générale.

Cette Résolution est adoptée à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.

Vote pour : 26.667 actions.

Mr Marcel PECOU - Mme Brigitte REY - Mr Bernard PECOU - Mme Sandrine RICHARD - Mme Florence HOLSCHER - Mme Christiane PECOU - Mme Anne Laure IACONO DI CACITO - Mme Emmanuelle SALETES - Mme Sophie ANGLES - Mr Ronald HOLSCHER. (10 actionnaires).

Vote contre (Abstention) : 13.333 actions.

Mr Alain PECOU - Mme Nathalie PECOU - Mlle Célia PECOU - Mlle Carine PECOU - Monsieur Brice PECOU - Mme Yvonne PECOU - Mme Chantal PECOU - Mr Stéphane PECOU. (8 actionnaires).

Présentation de candidature.

Madame **Carine PECOU** prend la parole et présente à l'assemblée générale, sa candidature au poste d'administrateur.

L'assemblée générale décide de ne pas procéder, dans l'immédiat, à la nomination d'un nouvel administrateur, en remplacement de **Monsieur Alain PECOU**.

Vote pour : 26.667 actions.

Mr Marcel PECOU - Mme Brigitte REY - Mr Bernard PECOU - Mme Sandrine RICHARD - Mme Florence HOLSCHER - Mme Christiane PECOU - Mme Anne Laure IACONO DI CACITO - Mme Emmanuelle SALETES - Mme Sophie ANGLES - Mr Ronald HOLSCHER. (10 actionnaires).

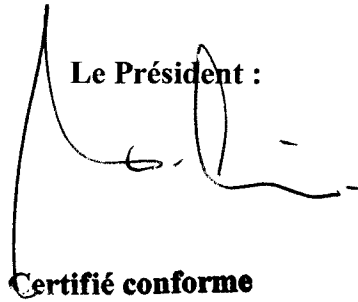
Vote contre (Abstention) : 13.333 actions.

Mr Alain PECOU - Mme Nathalie PECOU - Mlle Célia PECOU - Mlle Carine PECOU - Monsieur Brice PECOU - Mme Yvonne PECOU - Mme Chantal PECOU - Mr Stéphane PECOU. (8 actionnaires).

Clôture.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président :



Un Scrutateur :

Certifié conforme
Le Président

Le Secrétaire :

